

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3317/2531

พันตำรวจเอก รัตน์ สุนทรเกตุ
นาง ลำ ไย เล็ก ประดิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1400

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 271, มาตรา 297

ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาซึ่งส่วนหนึ่งให้จำเลยชดเชยดินถมลำกระโดงการ
จ่ายอมให้มีสภาพดังเดิมนั้น หากต่อมาปรากฏความจริงตามคำร้อง ของ จำเลยว่า ลำ
กระโดงดังกล่าวหมดสภาพการจ่ายอมแล้วเพราะถูกถนนสาธารณะตัดผ่าน การ
จ่ายอมย่อมสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 และถ้าให้
จำเลยชดเชยดินถมลำกระโดงให้มีสภาพดังเดิมแล้วจะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายซึ่ง
เป็นเรื่องที่จำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาได้โดยสุจริต ดังนั้นการที่ศาลชั้น
ต้นสั่งให้โจทก์ดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดีและยกคำร้องของจำเลยโดยไม่
ทำการไต่สวนจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนคำร้อง
ของ จำเลยแล้วมีคำสั่งตามรูปคดี

กรณีนี้เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งสามดำเนินการรังวัดแก้ไขเขต
ที่ดินของจำเลยส่วนที่รูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดของโจทก์และให้รื้อรั้วที่ดินที่ถม
ส่วนที่รูกล้ำเข้าไปในลำกระโดงให้มีสภาพลำกระโดงดังเดิม ศาลชั้นต้นออกหมาย

บังคับคดี จำเลยที่ 2 ยืนยันว่าได้รังวัดแก้ไขเนื้อที่ดินที่รูกกล้า และรื้อรั้วแล้วส่วนลำ
กระโดงหมดสภาพการจำยอมเพราะถูกถนนสาธารณะตัดผ่านขอให้ศาลระงับการ
ปฏิบัติตามคำพิพากษาในส่วนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์ดำเนินคดีทางเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ยกคำร้องจำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้
ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งใหม่ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 จงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ
ของศาลชั้นต้น ขอให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 โดยไม่ต้องไต่สวนนั้น เห็นว่า ตาม
คำร้องของจำเลยที่ 2 ว่าได้ทำการรังวัดหักเนื้อที่ดินส่วนที่รูกกล้า รื้อถอนกำแพงและ
สร้างใหม่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว แต่ที่ให้ขุดดินที่ถมรูกกล้าเข้าไปในลำกระโดง
ให้มีสภาพดั้งเดิมจะทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ถ้าข้อเท็จจริงได้ความตามคำร้องของ
จำเลยที่ 2 ก็เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำพิพากษาได้โดยสุจริต
ศาลชั้นต้นชอบที่จะทำการไต่สวนคำร้องให้ทราบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งตามรูปคดีที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องและมีคำสั่ง
ใหม่ตามรูปคดีนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น